

1020557-60.2021.8.26.0032

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021/0084685 - Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba

Autor:

Delegacia de Policia Federal Em Presidente Prudente

Réu:

Gilsony Ramos Gomes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1020557-60.2021.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1020557-60.2021.8.26.0032

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021/0084685 - Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba

Autor:

Delegacia de Policia Federal Em Presidente Prudente

Réu:

Gilsony Ramos Gomes

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1020557-60.2021

Vistos.

GILSONEY RAMOS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06 porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 17 horas, nas imediações do KM 539 da Rodovia Marechal Rondon, Comarca de Araçatuba, transportava, para fins de tráfico, 31,854 kg de cocaína, dividida em 31 tijolos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em estudadas e minuciosas razões, requereu a improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Não obstante o fundamentado trabalho elaborado pelo Ilustre Defensor do réu, no caso em apreço, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares rodoviários Fausto Benedito dos Santos e Leandro Pereira dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que em patrulhamento de rotina pela rodovia Marechal Rondon, abordaram o caminhão Volvo FH-470, placas EBW6H79, que tracionava o semirreboque placa ELN6C49, conduzido pelo réu, proveniente de Campo Grande-MS e destino a São Paulo; no interior do caminhão, na cabine no compartimento sob a cama, encontraram uma bolsa contendo 31 tijolos de cocaína.

Para os policiais, informalmente, mas com luxo de minúcias, o réu confessou que transportava todo aquele entorpecente, confirmando o tráfico, estando sua conduta tipificada no artigo 33, da Lei de Drogas.

A testemunha de defesa Marcos Josué Duarte dos Santos não presenciou a prisão do réu; deu boas informações a seu respeito, nada sabendo que pudesse desabonar sua conduta social e moral; a testemunha de defesa Jander Carneiro de Almeida não presenciou a prisão do réu; teceu boas considerações a respeito do réu, informando do seu trabalho e da delicada situação financeira que passava.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou que estava transportando entorpecente, mas não sabia qual tipo era; iria receber R\$ 1.000,00 para transportar; iria pagar uma conta com esse dinheiro.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia. Insta mencionar que ficou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, pois o réu transportava o entorpecente proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul com destino ao Estado de São Paulo - artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, fixo sua pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicando o disposto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Embora primário, o réu transportava droga suficiente para destruir a vida de muitas famílias, demonstrando não se importar muito com isso. Assim, não faz jus ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeitos pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu GILSONEY RAMOS GOMES, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, caso tenha.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA